

CONTRATO DE COLABORACIÓN COMERCIAL

1. Declara Tecnologías Rappi S.A.P.I., en adelante "RAPPi", por conducto de su representante legal, que:
 - 1.1 Es una sociedad legalmente constituida y con personalidad jurídica de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos.
 - 1.2 Su representada se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave TRA150604TW1.
 - 1.3 Su domicilio para efectos legales del presente Contrato se ubica en Belgrado 17, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México.
2. Declara DEQU SA DE CV, en adelante "el Aliado", por su propio derecho, que:
 - 2.1 Es una persona moral, de nacionalidad mexicana, con capacidad legal suficiente para celebrar el presente Contrato y obligarse en los términos del mismo.
 - 2.2 Se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave DEQ930617F31.
 - 2.3 Su domicilio para efectos legales del presente Contrato se ubica en AV. ABEDULES No.264-A FRACCIONAMIENTO LOS PINOS ZAPOPAN, JALISCO.
 - 2.4 Es la legítima titular o licenciataria de los derechos de propiedad intelectual e industrial de las marcas registradas de los productos que comercializan.

DEFINICIONES

En los términos del presente Contrato, los siguientes conceptos tendrán las definiciones o conceptos establecidos a continuación:

- A. Rappitendero: significa proveedor independiente que presta servicios de entrega solicitados a los Usuarios a través de la aplicación administrada por Rappi.
- B. Aliado Comercial o Aliado: Comercio que desea publicar productos en la aplicación administrada por Rappi con el fin de que los Usuarios puedan solicitar sus productos a través de dicha aplicación.
- C. Usuario: significa el Usuario final autorizado por Rappi para usar la aplicación administrada por Rappi a fin de obtener los Servicios de Entrega ofrecidos en la aplicación.

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Objeto. Las Partes convienen que el objeto del presente Contrato tiene como finalidad que "RAPPi" lleve a cabo única y exclusivamente la prestación de los servicios descritos con la intención de un beneficio del Aliado Comercial. El servicio consta de publicar la marca y catálogo del aliado para que los usuarios de la plataforma puedan realizar pedidos de mercancía y los Rappitenderos, en su carácter de comisionistas, elijan por propia voluntad realizar estos pedidos con un costo a cargo del Usuario. El Usuario pagará tanto el costo de envío como el costo de la mercancía encargada.

SEGUNDA.- Contraprestación. "RAPPi", realizará el pago al Aliado de las órdenes de producto entregado de manera semanal vencida (miércoles), descontando la comisión sobre el valor sin IVA de las compras que se efectúen mediante la Aplicación dicha comisión se calculará conforme a lo siguiente:

Ventas Min Brutas Semanales	Ventas Max Brutas Semanales	% Comisión (ANTES DE IVA)
0	200	18%
201	400	16%
401	>401	15%

El pago se realizará por transferencia bancaria a la cuenta otorgada para este fin por el Aliado y será acompañada de una factura emitida por "RAPPi" por el importe de dicha comisión, basándose en los registros de ventas de la Plataforma o Aplicación Rappi. El Aliado solicita recibir este pago en: Banco: BBVA Bancomer
Nombre / Razón Social: DEQU SA DE CV CLABE: 012320001346754017.

TERCERA.- Servicios Para el cumplimiento del objeto contractual, "RAPPi" se compromete a:

1. Poner a la vista de los usuarios el catálogo del Aliado a través de la aplicación, cuando el usuario se encuentren dentro del área de cobertura del servicio y radio de cobertura establecidos a discreción total de "RAPPi".
2. Diseñar un catálogo personalizado inicial de la tienda para su consulta a través de aplicación.
3. Promocionar a través de los canales de comunicación que "RAPPi", tiene online y offline.
4. Monitorear el correcto funcionamiento de la plataforma de manera remota a través de internet. Compartir un acceso en tiempo real para que el Aliado revise el estado de sus órdenes y comisiones.

Para el cumplimiento del objeto contractual, el Aliado se compromete a:

1. Entregar las mercancías a los Rappitenderos en empaques adecuados y totalmente sellados para garantizar la calidad e higiene de los productos, así como los accesorios (servilletas, utensilios desechables) a cuenta el Aliado.
2. Notificar a "RAPPi" de cierres y horarios extraordinarios de servicio para que pueda reflejarlos en la plataforma con al menos 3 días de anticipación.
3. Contar con el dispositivo electrónico necesario para recibir de "RAPPi" las órdenes de los usuarios para prepararlas antes de ser recogidas por los Rappitenderos. Usarlo de manera adecuada, cuidando la calidad en el servicio al Usuario.
4. Promocionar a través de los canales de comunicación del Aliado ya sea online y offline. Permitir instalación de material promocional en el punto de venta para comunicar a los usuarios que pueden pedir mercancías del Aliado a través de la Plataforma Rappi.
5. Facultar a "RAPPi" a cobrar en su nombre a los usuarios a través de medios de pago electrónicos o en efectivo y que posteriormente los liquide a favor del Aliado de acuerdo a la cláusula SEGUNDA.
6. Aceptar la totalidad de los pedidos enviados por "RAPPi" a través de los medios electrónicos, en el entendido que si no se aceptan "RAPPi" estará facultado de cobrar la comisión como si fueran pedidos entregados y sin perjuicio del mismo, ofrecer al usuario final opciones de otros aliados.
7. Autorizar el uso de su marca en la aplicación administrada por "RAPPi" así como en la publicidad online u offline que "RAPPi" realice con el fin de promocionar sus servicios y/o el del Aliado.

CUARTA.- Impuestos y gastos. Todos los impuestos que se deriven de la celebración de este contrato serán por cuenta y a cargo individual de la parte que deba cubrirlos según le corresponda en términos de la legislación aplicable.

QUINTA.- Cesión o Transmisión. Las Partes convienen en este acto que no podrán ceder o transferir los derechos u obligaciones del Contrato, salvo por autorización previa y escrita de la contraparte.

SEXTA.- Responsabilidad Laboral y de Seguridad Social. El presente Contrato no crea ni constituye una relación laboral, asociación, sociedad, coinversión, mandato o acuerdo similar entre las Partes.

SÉPTIMA.- Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Ninguna de las Partes será responsable por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones si la imposibilidad de cumplimiento se debe a caso fortuito o fuerza mayor.

OCTAVA.- Límites de Responsabilidad. Las Partes convienen que "RAPPi" no será responsable por cualquier incumplimiento a cualquiera de sus obligaciones establecidas en términos del presente Contrato cuando éste derive y/o se origine, sin limitar, a causa de: (i) fallas en el funcionamiento del equipo de cómputo o del dispositivo móvil, desperfectos ocasionados al equipo de cómputo o del dispositivo móvil del Usuario (ii) errores o interrupciones en la transmisión de la aplicación.

NOVENA.- Confidencialidad. El Aliado acuerda y reconoce que la información correspondiente a los datos personales de los usuarios de la plataforma es información confidencial, y se compromete a darle trato conforme a la Ley de Protección de Datos Personales vigente.

DÉCIMA.- Vigencia. El presente Contrato tendrá una vigencia de 12 meses contados a partir de la fecha de la firma del mismo y se renovará automáticamente por periodos iguales en caso de que ninguna de las partes notifique intención contraria.

DÉCIMO PRIMERA.- Terminación Anticipada. En caso de incumplimiento de cualquiera de las Partes en relación a cualquiera de las obligaciones a su cargo establecidas en términos del presente Contrato, la parte afectada estará facultada para rescindir el Contrato, sin necesidad de resolución judicial alguna.

DÉCIMO SEGUNDA.- Jurisdicción y Legislación Aplicable. Las Partes se someten exclusivamente a la legislación y a los tribunales competentes de la Ciudad de México.

Guadalajara, Jalisco; el 28 de Septiembre de 2017.

RAPPi

DAIRY QUEEN

ANGEL EDUARDO ARIAS CORTES
APODERADO LEGAL

Nombre: Javier Alejandro Muñoz Meza
Por su propio derecho